

1501871-40.2020.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: José Paulo Camargo Magano
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 11ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 07/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de SILVIO RODRIGO PALACIO, qualificado indiretamente às fls. 26 a 25, como incurso no art. 155, §§1º e 4º, I, do Código Penal.
Narra ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
11ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501871-40.2020.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501871-40.2020.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
AUTOR 1 - DESCONHECIDO e outro

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.
Trate-se de denúncia oferecida em face de SILVIO RODRIGO PALACIO, qualificado indiretamente às fls. 26 a 25, como incurso no art. 155, §§1º e 4º, I, do Código Penal.
Narra a denúncia que, entre os dias 27 de dezembro de 2019 e dia 04 de janeiro de 2020, às 15:19 horas, na residência localizada à rua Capitão Ferraiuolo, nº 105 - Agua Rasa, nesta comarca e cidade de S. Paulo - SP, Silvio Rodrigo Palacio, qualificado indiretamente às fls. 26 a 25, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, coisas alheias móveis pertencentes à vítima, E. N, consistentes em: objetos alimentos e higiene pessoal, variados,

avaliados em 400,00, 5 tênis femininos, 1 tênis masculino, da marca vans, 1 folha de cheque de conta desativada do banco itaú, documentos pessoais (rg. original nº. 13.981.385-8 de Walter Bortolozzi), 1 liquidificador, da marca philco, 1 toca discos de vinil portátil, cor preta, 1 máquina eletrolux, cor branca, 1 máquina de costura, da marca Elgin, 1 furadeira elétrica, marca: blacker & decker, 1 furadeira elétrica da marca western, 1 parafusadeira, 110 volts, 1 canivete, 1 caixa com 50 peças variadas avaliadas em R\$ 800,00, 2 cadeados das marcas papaiz e pado, 1 televisor, Smart-tv, da marca LG, 3 notebooks das marcas Dell, Positivo e Sansung, 1 Video-Game da Marca xbox one e 360 com 15 jogos e quatro controles, 5 jóias, de marcas variadas, avaliadas em R\$3.000,00, 1 botijão de gás, uma caixa de som portátil, 4 frascos de perfume, avaliados em R\$1.500,00, 3 relógios de pulso das marcas Triton, Speed e Tomy, 1 jaqueta marrom de couro e 1 blusa de moleton da marca Vans.

Pois bem.

Conforme apurado, o indiciado tinha domicílio próximo à residência da vítima e estava cumprindo pena na Penitenciária Franco da Rocha, quando foi beneficiado com a saída temporária de natal, em dezembro de 2019.

Aproveitando a ausência da vítima e de sua família, no período noturno (repouso), resolveu furtar a residência dela, para tanto, estacionou um veículo Vw/Kombi, o qual foi posteriormente usado para transportar os pertences da vítima.

Assim foi que arrombou duas portas da residência e suas respectivas fechaduras para poder nela ingressar.

Uma vez dentro do imóvel, passou a recolher todos os pertences listados na denúncia, colocando-os na Kombi, que estava estacionada próxima à residência.

Consumada a subtração, o indiciado partiu com a kombi e com os pertences da vítima, para local ignorado.

A ação foi filmada pelas câmeras de segurança da vizinhança, sendo que ficou gravada toda a ação criminosa do indiciado do início ao fim, isto é, foi ele gravado chegando com a kombi, carregando-a com os pertences da vítima e partindo com ela na posse dos objetos furtados.

Vítima reconheceu o indiciado fotograficamente.

A vítima somente soube do ocorrido após chegar de viagem, no dia 04/01/2020.

O indiciado é foragido do sistema prisional.

O delito foi praticado mediante rompimento de obstáculo, vez que ele ingressou à residência após arrombamento de duas portas de madeira que guarnecem a residência familiar, conforme restará comprovado por perícia realizada no local.

Em 30/01/20, foi recebida a denúncia (fls.88/89)

Réu citado (fls.141). Defesa prévia (fls.146).

Manutenção da denúncia (fls.152).

Réu intimado por edital (fls. 160).

Laudo pericial do local (fls.196/203).

Em audiência realizada em 11/08/22, ausente o réu e decretada sua revelia. Oitiva da vítima Evelyn Nami. Requerimento de providências pelo MP, consoante art. 402, do CPP.

Alegações finais do MP (fls. 239/243).

Alegações finais da Defesa (fls. 247/252).

DECIDO.

É o caso de absolvição por ausência de provas da autoria, não se inferindo da prova processual, sob o contraditório, ter havido o réu concorrido para o crime a ele imputado na denúncia.

Nesse sentido, observo que não houve confirmação da autoria, uma vez não realizado o reconhecimento pessoal do réu (art. 226, CPP), não sendo possível, para longe de dúvidas, inferir-se a partir das imagens (das câmeras) colacionadas nos autos, o réu ter concorrido para o crime a ele imputado.

O próprio Ministério Público admite, em alegações finais, que pelas filmagens impossível aferir qualquer feição a ponto de embasar a condenação do acusado.

Além disso, é cediço que o reconhecimento fotográfico, quando ausente outros elementos de prova que o corroborem, é inapto a lastrear um decreto condenatório, sendo considerado apenas etapa antecedente ao reconhecimento pessoal.

Por fim, o réu, ausente, tornou-se revel, deixando de apresentar sua autodefesa e de colaborar com o conjunto probatório. Ainda assim, não se infere da prova processual, sob o crivo do contraditório, a certeza necessária de que o réu cometeu o crime objeto da denúncia e os elementos colhidos na fase investigativa não autorizam, por si sós, a condenação do réu (art. 155, CPP).

Sem prejuízo, anoto a materialidade: boletim de ocorrência (fls.3/6) e laudo pericial do local dos fatos (fls.196/203).

Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia e, nos termos do art. 386, VII, CPP, absolvo SILVIO RODRIGO PALACIO, qualificado indiretamente às fls. 26 a 25, em relação à imputação pela prática do crime previsto no art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Com as comunicações de praxe e o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 07 de dezembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.